

한 전 KPS(주) 상임감사

징계·통보 요구

일련번호 2026-02-001
제 목 임직원의 겸직금지 의무 위반
관계부서 ○○○○○○실
조치부서 □□□□처
내 용

1. 개요

본 건은 ○○○○○○실 △△팀장 ◎◎에 대한 겸직금지 의무 위반 등 취업규칙 위반 신고가 접수되어, 신고내용에 대한 구체적 사실관계 확인 및 적절한 처리방안 검토를 통해 적의 조치하고자 조사를 실시한 사안이다.

본 건과 관련하여, 예비조사를 시행하여 신고내용에 대한 자료를 제출 받아 검토한 후 ◎◎의 규정 위반 사실에 대한 사실관계를 확인하였다.

또한, 대면·실지조사 중 대상자 문답을 시행하면서, 감사품질부 소속 사내변호사를 조사 참관인으로 지정하여 조사 처리의 신뢰도와 공정성 제고를 위하여 노력하였으며, 겸직금지 위반 관련 주요 쟁점에 대한 감사자문을 시행하여 조사 결과 확인된 사실에 대한 검토결과에 전문가 의견을 반영하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「한전KPS주식회사 정관」 제35조의2(임직원의 겸직제한)에 따라, 회사의 상임임원과 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 직원은 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

「취업규칙」 제10조(복무규율)에 따라, 직원은 회사의 허가없이 사무 이외의 다른 직무를 겸직하거나 영리사업에 종사하지 못한다.

「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제4조(임직원의 겸직제한)에 따라, 임직원은 회사 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다. 같은 기준 제5조(겸직금지 요건)에 따라, 임직원의 겸직은 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 경우 금지된다. 또한, 제6조(영리업무 금지)에 따라, 상업·공업·금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무에는 종사할 수 없고, 영리적인 업무를 스스로 경영하는 행위에는 사업자 명목과 관계없이 실질적으로 종사하는 경우도 포함된다.

따라서, 「한전KPS주식회사 정관」, 「취업규칙」, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」에 따르면, 직원은 회사 직무 이외의 다른 직무를 영위하기 위해서는 사전에 겸직을 신청하여 허가를 받아야 한다. 그리고, 허가 여부와 별개로 회사 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 업무라면 원천적으로 겸직이 금지된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사결과, ○○은 음식류를 조리하고 판매하여 수익을 얻는 사업장인 ‘▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽’의 광고 등 운영 업무를 직접 수행하는 등 사업장 운영에 직접적으로 관여한 사실이 확인되었다. 이는 회사 직무 이외의 다른 직무를 영위한 것으로 사전에 겸직을 신청하여 허가를 받아야 했으나, ○○은 해당 사업장 운영과 관련한 소관부서에 겸직을 신청하지 않았고, 이에 따라 겸직허가를 받지 않았다.

○○은 본인의 행위가 가족의 경제적 이익추구 행위를 도운 것에 불과하다고 주장하였으나, ○○은 해당 사업장 소속 직원의 급여 지급에 직접적이고 지속적으로 관여하였고, 심지어 직원에게 직접 급여를 이체한 사실도 확인되었다.

또한, ○○은 사업 개시 전 업종 선정에 관여하거나 매장을 계약하는 등 사업계획 단계에서부터 실질적으로 개입하였고, 사업장 개업 후에는 직접 배달 어플리케이션을 관리하며 광고, 홍보 업무와 환불 요청에 대한 처리를 하는 등 사업장의 운영에도 깊이 관여한 사실이 있다.

더욱이, ○○은 직원으로부터 일일 매출 현황 등을 보고받으면서, 본인을 사장으로 수차례 언급하는 등 지속적으로 사업장 운영과 경영에 적극적으로 관여하였다.

이와 함께, 사업장 명의자인 ○○의 모친이 사업개시일을 비롯한 사업장의 운영 현황을 제대로 파악하고 있지 못했으며, 사업장 운영에 직접적으로 참여하지 않은 정황이 확인된 점으로 미루어 볼 때, ‘▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽’의 실질적인 경영자는 ○○의 모친이 아닌 ○○으로 판단된다.

「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」에 따르면 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 업무의 경우, 겸직허가 여부에 관계없이 원천적으로 겸직이 금지되어 있다. 그런데, ○○은 사업장 운영과 관련한 행위들을 사업계획(2025년 2월) 단계부터 문답 당시(2026년 1월)까지 1년이라는 장기간에 걸쳐, 공사과건(국내, 해외) 기간을 포함한 근무시간 중에도 지속적으로 수행하였다. ○○이 회사 직무를 성실히 수행해야만 했던 근무시간까지 사업장 운영과 관련한 직무를 수행하였던 것으로 미루어볼 때, ○○의 행위는 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 업무를 수행한 행위로 판단된다.

즉, ○○은 ‘▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽’을 주도적으로 운영하면서 겸직허가를 받지 않았음은 물론, 근무시간에도 해당 사업장과 관련된 업무를 지속적으로 적극적으로 수행하였다. 이에 따라 ○○은 원천적으로 금지되어 있는 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 업무를 겸직하였으므로, 「한전KPS 주식회사 정관」, 「취업규칙」, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」에 규정된 겸직금지 의무를 위반하였다.

4. 관련자별 귀책사항

◎◎: ○○○○○○실 △△팀장 (2024. 3. 13. ~ 현재)

□ ○○○○○○실 △△팀장으로 근무하면서,

- 「한전KPS주식회사 정관」, 「취업규칙」, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」에 따라, 직원은 회사 직무 이외의 다른 직무를 영위하기 위해서는 사전에 겸직을 신청하여 허가를 받아야 하며, 허가 여부와 별개로 회사 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있는 업무라면 원천적으로 겸직이 금지됨에도,
 - ‘▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽’ 소속 직원의 급여 지급에 직접적이고 지속적으로 관여하였고, 사업계획 단계에서부터 실질적으로 개입하였으며, 직접 배달 어플리케이션을 관리하며 광고, 홍보 업무를 수행하고 환불 요청을 받아 처리하는 등 사업장의 운영에 깊이 관여한 사실이 확인됨.
 - ‘▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽’ 소속 직원으로부터 매출 현황 등을 보고받고, 본인을 사장으로 수차례 언급하는 등 지속적으로 사업장 운영과 경영에 적극적으로 관여하며 실질적인 경영자 역할을 수행한 사실이 확인됨.
 - 이러한 행위가 1년이라는 장기간에 걸쳐, 공사파견을 포함한 근무시간 중에도 이루어지는 등 겸직금지 의무를 위반한 사실이 있음.

관계부서 의견

◎◎은 사업장 운영과 경영에 관여한 것이 모친의 생계를 위한 것이었다고 주장하며 문답 중 반성하는 태도를 보인 사실이 있다.

조사자 의견 및 징계요구 양정

감사결과와 같이 확인된 사실은 「한전KPS주식회사 정관」 제35조의2, 「취업규칙」 제10조, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제4조, 제5조를 위반한 행위로, 「취업규칙」 제52조의 징계사유에 해당하여 ○○을 인사위원회에 회부하여 엄중 징계 조치하여야 할 것으로 판단된다.

그리고, 철저한 공사 수행을 위하여 조직되어 해외사업 및 국내 공사 지원을 주된 역무로 하는 ○○○○○○실에 근무하면서, 본인의 직무에 충실하지 않고 회사 직무 이외의 다른 직무에 종사한 사실에 비추어 볼 때, 근무지·직무 등을 변경하는 등의 조치가 추가로 필요할 것으로 사료된다.

조치할 사항

사장은

- ① 「상벌규정」 제5조의 규정에 따라 ○○을 인사위원회에 회부하여 징계처분 하시고, **【징계】**
- ② 유사사례 재발 방지 등을 위해 인사위원회 회부 대상자(○○)에 대한 근무지 배치 변경을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

[관련자 명세]

구분	소속	직급	성명	조치내용	귀책사유
1	○○○○○○○실	◇◇	○○	인사위원회 회부	○ 「한전KPS주식회사 정관」 제35조의2, 「취업규칙」 제10조, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제4조, 제5조 위반